

1502462-16.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta também que, no dia 09 de novembro de 2021, por volta de 23h20, na Avenida Inglaterra, 3, Jundiapéba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, i) 2.634 porções de crack, com peso líquido de 1.025,5g; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502462-16.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502462-16.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2306580/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 21317081 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2742/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2306580 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2306580 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2742/21/638 - 04º

D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO PEREIRA MOREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

DANILO PEREIRA MOREIRA e GABRIEL CAVALCANTE ALVES DE LIMA, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, pois dia 09 de novembro de 2021, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas tipificado no artigo

33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta também que, no dia 09 de novembro de 2021, por volta de 23h20, na Avenida Inglaterra, 3, Jundiapéba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, i) 2.634 porções de crack, com peso líquido de 1.025,5g; ii) 1.380 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 609g; iii) 986 porções de tetraidrocanabinol – THC (maconha), com peso líquido de 2.053,18g; iv) 19 frascos contendo cloreto de etila (lança-perfume), com 659,7ml, e v) 44 comprimidos de ecstasy, somando 35,4g, sem autorização legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15/17, laudo de constatação de fls. 114/117, fotografias de fls. 118/129 e laudos de exame químico-toxicológico a serem juntado aos autos).

Passo à análise do mérito.

Processe o pedido contido na denúncia.

A materialidade dos delitos está configurada pelos autos de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 10/14, auto de exibição/apreensão de fls. 15/17, pelo laudo de constatação de fls. 114/117, e laudo definitivo de fls. 430/432, bem como pela prova oral colhida.

Também, a autoria criminosa dos acusados evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Afasto, inicialmente, a ilegalidade quanto à busca domiciliar levantada pela combativa defesa, uma vez que, conforme exaustivamente já analisado pelo e. Superior Tribunal de Justiça “é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrantial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses”.

Ainda, o STF, responsável pela uniformização da interpretação constitucional, fixou no Tema 280 de sua Repercussão Geral (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016) a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Em juízo, os policiais militares, Patrício Gomes Vital Neto e Cristiane Harumi Yamamoto Perón, em declarações complementares, informaram que realizávamos patrulhamento, quando avistamos um indivíduo em atitude suspeita e optamos por abordá-lo, onde foi realizada busca pessoal e nada de ilícito foi localizado; no momento em que referido indivíduo era indagado, uma senhora, moradora do local, saiu da sua residência e muita assustada, apontou para cima, e disse que um indivíduo estaria andando sobre seu telhado com duas sacolas nas mãos, solicitamos apoio de outra equipe. Adentramos no imóvel e surpreendemos o acusado Danilo, em cima do telhado tentando fugir com uma sacola na mão. Obtivemos êxito em detê-lo e, ao vistoriarmos a sacola e mochila que o mesmo carregava consigo, encontramos grande quantidade de substâncias entorpecentes; Ao ser questionado, Danilo confessou que ao ver a equipe policial quase em frente a sua residência, optou por fugir, temendo ser preso, momento em que foi abordado pela equipe. Danilo informou ainda a equipe que dentro de sua residência se encontrava mais drogas, contabilidade e dinheiro, além de seu funcionário no crime organizado. Adentramos a residência de Danilo, onde foram localizados mais drogas e o acusado Gabriel, sentado na cama. Gabriel confessou a participação na atividade ilícita de tráfico de drogas, na contabilidade. Danilo autorizou a entrada da casa, informando que havia mais entorpecentes na residência. Quem indicou a residência de Danilo foi a vizinha, qualificada no boletim de ocorrência, mas não me lembro das

características. Eram diversos tipos de drogas.

Os acusados foram interrogados em juízo.

O acusado Danilo disse que era pintor. Todo dia eu saía do condomínio e ia embora para casa. O Gabriel eu conheci porque ele era cabeleireiro da minha mulher. No dia, o Gabriel ligou e mandou a localização de seu novo salão. Quando foi a noite, escutei barulho e invadiram a casa dele. Ele tentou fugir com uma sacola. Eu não estava com sacola nenhuma e não estava em cima do telhado. Eu já fui abordado por esses policiais, mas somente foi averiguação. Eles invadiram a casa do Gabriel, ninguém autorizou a entrada. Eles entraram pela casa vizinha. O Gabriel correu quando eles arrombaram a casa. Não tinha ciência de droga dentro do imóvel.

Por sua vez, o réu Gabriel confessou os fatos narrados na denúncia. Disse que a casa era dele. Foi procurado por uma pessoa que não era o Danilo para guardar as drogas. O Danilo não tinha nada a ver com as drogas. Ele não estava envolvido. Nós não autorizamos a entrada.

A versão apresentada pelo réu Danilo encontra-se isolada no conjunto probatório, não obstante a confissão do acusado Gabriel, querendo isentá-lo da responsabilidade.

As provas colhidas, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade de ambos acusados pelo delito em apreço.

Os dois policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos afinados e coerentes. Ambos indicaram Danilo como o indivíduo que foi preso no telhado, com diversas porções de entorpecentes, e Gabriel, que se encontrava na residência de Danilo, com mais entorpecentes.

Ainda, como é de se notar, não houve qualquer contradição entre os depoimentos e nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos. Os policiais não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente e imputar a ele crime de tamanha gravidade. São compromissados na forma da lei e a circunstância de serem guardas civis não desmerece os testemunhos, não os torna suspeitos. Não significa falha na prova e nem tão pouco sugere que seja ela tendenciosa. Neste caso especialmente, são depoimentos consistentes e entrelaçados e a defesa nada provou que os possa enfraquecer ou tornar suspeitos.

Também não há qualquer incongruência entre o que disseram os servidores públicos na fase extrajudicial e o que afirmaram em juízo.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ – AC. – Rel. Synésio de Aquino – RDTJRJ 7/287).

De mais a mais, a quantidade de drogas apreendida não é pequena: i) 2.634 porções de crack, com peso líquido de 1.025,5g; ii) 1.380 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 609g; iii) 986 porções de tetraidrocanabinol – THC (maconha), com peso líquido de 2.053,18g; iv) 19 frascos contendo cloreto de etila (lança-perfume), com 659,7ml, e v) 44 comprimidos de ecstasy, somando 35,4g. Soma-se o fato de que uma parte estava distribuída em porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo. Ainda, foram apreendidos objetos típicos da prática do delito, com destaque para anotações de contabilidade, periciadas às fls.325/361, além da quantia de R\$986,00 (fls.15/17).

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

“PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido”. (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94)

A associação criminosa entre os acusados para o tráfico de entorpecentes é evidente, depreendendo-se das anotações periciadas nos cadernos apreendidos da residência de Danilo (fls.325/360), ressaltando-se, inclusive os recibos de

fls.333/336 e a lista de devedores de fls.359, tudo a indicar o liame para mercancia.

A estabilidade é cristalina, eis que não se guarda grande quantidade de entorpecente para a realização de única conduta. Seria ilógico e contraproducente. Por outro lado, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei de Drogas, em relação ao acusado Danilo, posto que reincidente, e, em relação ao réu Gabriel, a prática do delito de associação criminosa também afasta sua incidência.

Com efeito, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

(...) III - Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência

(precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)

(...) 4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.

(...). 5. Ordem denegada. (STJ, HC 127221, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015)

E, enquanto a primariedade e os bons antecedentes são fatores objetivos, apurados a partir da Folha de Antecedentes dos réus, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração de organização criminosa, por seu turno, são examinadas com base (i) na quantidade e/ou variedade e/ou nocividade da(s) droga(s) apreendida(s); (ii) na própria Folha de Antecedentes; (iii) no modo/forma de acondicionamento da(s) droga(s); (iv) no próprio modus operandi do tráfico de drogas; (v) na conduta social do(s) réu(s); (vi) nos instrumentos destinados ao tráfico de drogas (balança, anotações de contabilidade, armas, pinos, sacos para dosagem etc.) eventualmente apreendidos; (vii) no concurso eventual de agentes; (viii) na apreensão de expressiva quantidade de dinheiro associada à ausência de comprovação de atividade lícita ou apreensão de dinheiro em notas miúdas; (ix) no local da abordagem; (x) ausência de ocupação lícita. Conferir:

(...) A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 por aquele Tribunal Regional Federal não está lastreada em presunções, ilações ou conjecturas. Pelo contrário, apresentou ele elementos concretos que apontam que a paciente se dedicava à atividade criminosa, ficando demonstrado que ela teria realizado outra viagem ao Brasil com idêntico propósito (transporte de drogas). Logo, qualquer conclusão em sentido contrário por parte da Suprema Corte demandaria o revolvimento de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal. (...). (STF, HC 128754, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016) Habeas corpus.

2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Impossibilidade. Condenação transitada em julgado pelo mesmo delito. Dedicação à atividade criminosa. 4. Regime inicial fechado estipulado exclusivamente em razão da previsão legal contida no art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, já declarado inconstitucional pelo STF. Pena-base fixada no patamar mínimo. Paciente primário (condenação intercorrente definitiva). Ausência de motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. 5. Decisão monocrática do STJ não impugnada por agravo regimental. Concessão da ordem, de ofício, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. (STF, HC 130889, Relator(a): Min. GILMAR

MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 04-12-2015 PUBLIC 07-12-2015).

5. Não se constata ilegalidade flagrante na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão aplicada ao paciente, pois essa tem por base, como se verifica no acórdão da apelação, as condições subjetivas valoradas negativamente. 6. A quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao paciente torna prejudicada, por si só, a pretendida substituição por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). 7. Habeas corpus denegado. (STF, HC 127241, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015)

(...) 2. Não há constrangimento ilegal no ponto em que foi negada a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com fundamento em elementos concretos que indicam a dedicação do paciente a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, consubstanciados na apreensão de razoável quantidade de maconha e de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas etc) e no registro de campanhas policiais, por vários dias, que constatarem grande movimentação de pessoas no local. 3. Ordem não conhecida. (STJ, HC 272.710/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

(...) 5. Concluído pela instância antecedente, com fulcro nos elementos colhidos na instrução e com base nas circunstâncias fáticas do delito (ausência de comprovação de atividade lícita associada ao fato de ter sido surpreendido com certa quantidade de droga - 1 pino de cocaína, pesando 0,58g, e 7 porções de maconha, pesando 7,25g, - e expressiva quantia de dinheiro - R\$ 1.636,00 - quando indicado como pessoa responsável pela venda de tóxicos no banheiro), que o paciente se dedicava ao tráfico de drogas, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. (...). (STJ, HC 357.934/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

(...) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada no caso concreto em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, evidenciada sobretudo pelas circunstâncias do fato (ponto de venda de drogas, balança de precisão, várias pedras de crack, dinheiro em notas miúdas e 15 celulares), pelos depoimentos dos policiais carregados aos autos e pela quantidade de drogas apreendidas. Para se acolher a tese de que o paciente não se dedica a atividades criminosas, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus. - Incabível a substituição de pena privativa de liberdade superior a 4 anos por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 291.910/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 17/12/2015).

Ademais, a "(...) primariedade e os bons antecedentes não são suficientes ao deferimento do benefício, pois, nos termos do que contido no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a aplicação da redução da pena depende, ainda, de que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, (...)." (STF, HC 98366, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-022 DIVULG 04-02-2010 PUBLIC 05-02-2010 EMENT VOL-02388-01 PP-00192).

Assim, a condenação de ambos acusados nos termos da denúncia é medida que se impõe. Passo a dosar a pena.

Réu - Danilo Pereira Moreira

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal e ao artigo 42, da Lei Antidrogas, este preponderante àquele, verifico que, em poder do acusado, foi apreendida grande quantidade de entorpecente. Ademais, verifica-se que o réu cometeu o presente delito durante cumprimento de pena em regime aberto, demonstrando recalcitrância na prática delitiva, o que é suficiente para desvalorização de sua conduta social. A corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTO CONCRETO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. Segundo entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar validamente a exasperação com base na conduta social, ensejando, do mesmo modo, a majoração da pena. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 831072 DF 2015/0324707-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2016).

Assim, a pena base dos artigos 33 e 35 serão aumentadas em 1/4, perfazendo, respectivamente, 06 anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa, e 03 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, dos artigos 33 e 35 serão elevadas em 1/6, totalizando, respectivamente, 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, e 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, mais 1.020 dias-multa.

Na terceira fase, inaplicável a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da lei 11343/06, conforme fundamentação, tornando definitivas as penas de 07 anos, três meses e quinze dias de reclusão e 729 dias-multa para o delito do artigo 33 e 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, mais 1.020 dias-multa para o delito do artigo 35.

Réu: Gabriel Cavalcante Alves de Lima

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal e ao artigo 42, da Lei Antidrogas, este preponderante àquele, verifico que, em poder do acusado, foi apreendida grande quantidade de entorpecente. Assim, a pena base dos artigos 33 e 35 serão aumentadas em 1/6, perfazendo, respectivamente, 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, e 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase, inaplicável a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da lei 11343/06, conforme fundamentação.

Assim, torno as penas de 06 anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa, e 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa, respectivamente, para o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, definitivas.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica dos acusados, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, ideal para o prevenção e repressão do caso concreto.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida”

(STJ, HC 206015/RJ).

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus:

(i) DANILO PEREIRA MOREIRA, qualificado nos autos, como incurso no 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de, respectivamente, 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 729 dias-multa, e, 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 1020 dias-multa.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena total imposta será de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e 1749 dias-multa, no mínimo legal.

(ii) GABRIEL CAVALCANTE ALVES DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso no 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de, respectivamente, de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e 625 dias-multa, e 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, e 816 dias-multa.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena total imposta será de 09 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e 1441 dias-multa, no mínimo legal.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de responderem ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-los após a sentença que os condenaram.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada as prisões cautelares dos acusados que devem ser mantidas pelas razões acima expostas.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Por fim, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei nº 11.343/06 (fls. 15/17).

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls.15/17).

Autorizo, desde já, a destruição dos demais objetos: sacolas, embalagens, cadernos, por inexpressividade econômica (fls.15/17).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA